

3. 확인된 문제점 및 조치할 사항

가. 국유부동산

조치요구서 - 1

통 보

1. 제 목 : 국유재산총조사 측량 후 미인수 재산에 대한 처리
및 측량 절차 강화 방안 마련 필요
2. 소관부점 : 국유재산조사처
3. 내 용 :

가. 업무 개요

국유재산조사처는 「업무분장세칙」 제27조 제1호부터 제3호까지에 근거하여 국유재산 현황 전수조사 및 그 후속 업무와 직권용도폐지¹⁾ 국유재산의 인수 총괄 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제25조 및 같은 법 시행령 제16조 제2항 제1호에 따라 공사는 국유재산 현황의 전수조사 사무로서 항공조사 사무 및 그에

1) '용도폐지'란 행정목적 본래의 기능을 상실한 공용재산 및 공공용재산 등 행정재산에 대하여 기존 용도를 폐지하여 일반재산으로 전환하는 것을 의미하며, ①중앙관서의 장이 자체적으로 용도폐지 하는 경우와 ②기획재정부가 국유재산정책심의위원회 의결을 거쳐 직권으로 실시하는 직권용도폐지가 있음

부수하는 사무를 위탁받았으며, ‘2018년 국유재산 총조사²⁾’ (이하 “1차 총조사” 라고 한다)를 시작으로 국유재산 총조사와 용도폐지를 위한 협의, 측량 등 후속 업무 및 직권용도폐지 재산의 인수 업무를 수행하고 있다.

‘국유재산 총조사’는 각 중앙관서 및 일선관서(이하 “일선관서 등”이라 한다)에서 관리하고 있는 행정재산의 유희·미활용 여부 등 관리 실태를 점검하고, 점검 결과 행정목적으로 이용하지 않는 재산은 용도폐지를 통해 개발·활용이 가능한 일반재산으로 전환하여 국유재산의 효율적·체계적 관리를 도모하고자 실시하는 사업이다.

1차 총조사는 [표 1]과 같이 전체 행정재산 501만 필지 중 군사지역, 도로 등 행정목적으로 정상사용 중일 가능성이 높은 재산을 제외한 199만 필지를 전수 조사(인력·드론·항공)하여 유희재산 34.9만 필지를 발굴하였고, 일선관서 등의 의견 조취 및 토지활용 제한사항 검토 등을 거쳐 최종 6.4만 필지가 용도폐지 되는 성과를 거두었다.

[표 1] 1차 총조사 및 용도폐지 결과

(단위: 필지)

구 분	조사결과	용도폐지 결정		
		합 계	직 권*	자 체

“기재 생략”

* '19.12월, '20.12월, '22.8월 국유재산정책심의위원회에서 의결

다만, 그 과정에서 하나의 필지에 유희, 행정목적 등 점유형태가 혼재되어 있는 경우에는 토지의 측량 및 필지분할이 선행되어야 하는 문제³⁾가 있었는데

2) 2018년 1월 국유재산정책심의위원회에서 「국유재산 총조사 실행 계획」 의결

3) 반면, 토지의 전체 면적이 유희상태이거나 행정목적 이외의 목적으로 사용되고 있는 재산은 측량 및 분할 등이 선행될 필요가 없어 상대적으로 용도폐지가 수월함

기획재정부는 ‘국유재산 총조사 결과보고 및 후속조치 계획’ (2019. 1. 22. 국유재산정책심의위원회)을 의결하며 [그림 1]과 같이 일부 면적이 유희상태이거나 행정목적 이외의 목적으로 점유된 것으로 조사된 재산(이하 “일부 유희재산” 이라 한다) 중

분할 및 용도폐지 실익이 높을 것으로 예상되는 재산에 대하여 특별히 공사의 국유재산 위탁관리비 예산(이하 “국유위탁관리비” 라고 한다)⁴⁾을 투입하여 측량을 실시하기로 결정⁵⁾하였고, 그에 따라 공사의 2019년 국유위탁관리비에 측량비용 12억 원이 편성되었다.

[그림 1] 일부 유희재산 및 용도폐지 예시

가. 일부 유희재산 사례

현황사진	항공사진
“기재 생략”	“기재 생략”

나. 분할 및 용도폐지 예시

유희 (잡종지)	행정목적 (도로)	유희 (잡종지)		용도폐지 (잡종지)	현황관리 (도로)	용도폐지 (잡종지)
분할 전 : △△리 1			현황에 따라 3필지로 분할	△△리 1-1	△△리 1-2	△△리 1-3
1개 필지 내 유희, 행정목적 혼재				유희 부분 1-1, 1-3필지 용도폐지		

4) 「국유재산 수탁기관 운용계획 수립 등에 관한 지침」 제8조에 따라 공사는 매년 10월 31일까지 다음 회계연도의 위탁계정 운용계획서를 작성하여 총괄청(기획재정부 장관)에 제출하고, 총괄청은 이를 검토·심의하여 공사에 통보함

5) 일선관서 등이 측량을 의뢰하고 공사가 그 측량비용을 지원해주거나, 공사가 직접 측량 의뢰하고 그 비용을 납부하는 방식으로 측량을 진행하기로 결정

한편, 공사는 「국유재산 위탁에 관한 규칙」 제5조 제1항에 따라 위탁사무를 수행할 때에는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 하며, 국유위탁회계 예산은 생산성·효율성 있는 집행을 통해 정책목표 달성을 지원할 수 있도록 운용하여야 한다.⁶⁾

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 1차 총조사 후속조치로서 공사의 국유위탁회계 예산으로 측량을 실시한 재산의 용도폐지 및 인수 현황을 점검한 결과

공사는 1차 총조사 결과 일부 유휴재산으로 조사된 19.5만 필지에서 제한구역 및 공부불일치 재산을 제외한 11.8만 필지 중 [표 2]와 같이 2019년부터 2021년까지 3개년에 걸쳐 총 1,166필지에 대하여 측량을 실시하였고, 해당 필지의 측량비용 총 1,027,201천 원을 공사의 국유위탁관리비로 집행한 것으로 확인되었다.

[표 2] 일부 유휴재산 연도별 측량 내용

(단위: 필지, 천 원)

구 분	측량필지	측량비용	측량방법	용도폐지
-----	------	------	------	------

“기재 생략”

* 일선관서 등이 자체용도폐지 하도록 하였으나, 그 중 13필지는 직권용도폐지 결정함

6) 「2024년도 국유위탁회계 예산집행 계획」(국유재산기획처-1260, 2024. 3. 4.)에 따르면 국유위탁회계 예산운용목표는 ‘생산성·효율성 있는 국유재산 위탁관리비 집행을 통한 정책목표 달성 지원’이라고 되어 있으며, 「2024년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」 III. 행정사항에 따르면 각 공공기관은 외부기관 지적사항 등을 감안하여 예산집행에 대한 세부지침을 마련하는 등 예산 집행의 투명성·효율성을 강화해야 한다고 되어 있음

그런데 측량 지원제도를 시범적으로 운영했던 2019년⁷⁾의 경우 일선관서의 신청을 받아 총 118필지에 대한 측량을 실시하였고, 공사는 국유위탁관리비로 해당 측량비용 96,259천 원을 지원했는데

측량을 실시한 118필지 중 32필지는 용도폐지 되지 않거나 인계불가 등의 사유로 감사일 현재까지 공사가 인수하지 못하였고, 결과적으로 그에 해당하는 28,240천 원의 측량비용이 낭비된 것으로 확인되었다.

또한, 2020년 및 2021년의 경우 본격적으로 일부 유휴재산에 대한 측량 및 용도폐지를 실시하기 위해 분할실익 분석⁸⁾을 통해 총 1,048필지를 선별한 후 930,942천 원의 비용을 들여 측량을 실시⁹⁾했고, 측량 결과에 따른 토지분할 후 필지 수 기준 1,469필지¹⁰⁾가 국유재산정책심의위원회¹¹⁾를 통해 직권용도폐지 결정되었음에도

그 중 299필지는 감사일 현재까지 공사가 인수하지 못하고 있는 것으로 확인되었으며, 이렇게 인수하지 못하고 있는 재산에 투입된 측량비용이 164,079천 원에 이르는 등

[표 3]과 같이 2019년부터 2021년까지 일부 유휴재산 1,166필지에 대하여 공사의 국유위탁관리비로 투입한 측량비용 1,027,201천 원 중 192,319천 원이 성과 없이 소비된 것으로 확인되었다.

7) 1차 총조사 이전까지 일부 유휴재산은 예산, 인력 등의 제약을 이유로 직권용도폐지 대상에서 제외하거나 일선관서 등의 자체 예산으로 측량 및 용도폐지 하도록 하는 수준에 그쳤음. 이에 2019년에는 일부 유휴재산 후속조치 절차 수립을 위해 일선관서 등이 직접 측량하고 공사가 비용을 지원하는 방식을 시범적으로 운영함

8) 1필지를 2필지로 분할하는 경우 평균비용 100만 원 vs 분할 이후 예상 대부로 수입, 토지형상 등을 분석

9) 2019년의 경우와 다르게 1,048필지에 대하여 직접 측량을 의뢰하고 그 비용을 납부 하였으며, 측량 결과에 따라 유휴 부분에 대하여 직권용도폐지를 추진하였음

10) 측량 결과에 따라 부여된 가지번을 기준으로 직권용도폐지 의결됨

11) 2020. 12. 16. 및 2022. 8. 19. 국유재산정책심의위원회에서 직권용도폐지 결정

[표 3] 측량 후 미인수 재산 및 비용

(단위: 필지, 천 원)

구 분	측량실시 재산		미인수 재산	
	필 지	비 용	필 지	비 용

“기재 생략”

* 2020년 및 2021년 미인수 재산의 경우 토지 분할 후 필지수를 기준으로 함

따라서, 공사의 국유위탁관리비를 투입하여 측량을 실시했음에도 용도폐지 되지 않거나, 용도폐지 결정되었음에도 공사로 인수되지 않은 재산에 대한 처리 방안을 마련하고

앞으로 진행될 ‘2023년 제2차 총조사’ 결과 파악된 일부 유휴재산에 대한 측량 시에는 국유위탁관리비 예산이 보다 생산적·효율적으로 운용될 수 있도록 측량비용 투입 대상 선정 및 용도폐지를 위한 일선 관서 등과의 협의절차 등을 강화할 필요¹²⁾가 있다.

[소관부점 의견] 국유재산조사처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 측량 및 용도폐지 후 미인수 재산에 대한 처리 방안 및 측량비용 투입 대상 선정 절차 등을 강화하는 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

국유재산조사처장은 국유위탁관리비 예산이 생산적·효율적으로 운용될 수 있도록 측량 실시 후 미인수 재산에 대한 처리 방안과 측량 대상 선정 및 관계기관 협의 등을 강화하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

12) 2023년 실시한 제2차 총조사 결과 확인된 일부 유휴재산의 측량비용으로 2024년 국유위탁관리 예산으로 105,000천 원이 편성되었으며, 2025년 예산으로 1,704,000천 원을 요청